GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ouvidoria-Geral do Estado

Ouvidoria de Saúde

Nota Técnica nº 3/OGE/OUSAU/2025

PROCESSO Nº 1100.01.0000990/2025-34

Nota Técnica Conjunta nº 1/OGE-OUSAU/SES-AUDITORIA/2025

1. OBJETIVO

Orientar sobre procedimentos para encaminhamento de manifestações passíveis de análise de admissibilidade pelo Componente Estadual de Auditoria (Auditoria do SUS-MG), integrante do Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SNA).

2. REFERÊNCIAS

- Decreto Federal Nº1.651/1995: Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- Decreto nº 48.613, de 28 de abril de 2023, que dispõe sobre a organização da Ouvidoria-Geral do Estado (OGE/MG).
- Decreto nº 48.661, de 31 de julho de 2023: Dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Saúde.
- Resolução SES/MG nº 2906/2011, que aprova o Regulamento do Sistema Estadual de Auditoria Assistencial e dá outras providências.
- Resolução Conjunta SES/OGE Nº 0215/2017, que instituiu o Sistema Estadual de Ouvidorias do SUS/MG.
- Resolução SES/MG Nº 9485, de 30 de abril de 2024: Dispõe sobre a organização das Superintendências Regionais de Saúde e Gerências Regionais de Saúde.
- Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.498, de 06 de dezembro de 2023: Aprova a assunção da gestão de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidade pelos municípios de Minas Gerais.
- Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.536, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023: Altera o Anexo Único da DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 4.498/2023.
- Resolução de Consolidação CIT N° 1, de 30/03/2021, Anexo III: RESPONSABILIDADES SANITÁRIAS.

3. APLICAÇÃO

As diretrizes contidas nessa Nota Técnica aplicam-se:

- Às Ouvidorias da esfera estadual que integram o Seos/MG, conforme estabelecido no art. 1o da Resolução Conjunta SES/OGE Nº 0215/2017, especificamente:

I – Ouvidoria-Geral do Estado (OGE/MG), através da Ouvidoria Especializada de Saúde;

II - Ouvidorias Regionais do SUS, vinculadas às Unidades Regionais de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES/MG);

As Ouvidorias Institucionais previstas no inciso IV do art. 1º da referida Resolução possuem, respectivamente, estruturas próprias de auditoria, por isso não se configuram como esfera de aplicação desta norma.

- Ao componente estadual do Sistema Nacional de Auditoria na Secretaria Estadual de Saúde (AUDSUS).

4. CONTEXTO/PANORAMA

Desde meados da década de 2010, há um esforço constante e reiterado de descentralizar a responsabilidade de funções de contratação, monitoramento e controle de serviços de saúde, que até então estavam com o ente Estadual, para as instâncias municipais do SUS. Assim, em 2023, foi publicada a DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 4.498/2023, que atribuiu a todos os municípios de Minas Gerais essas responsabilidades.

De acordo com essa normativa, compete ao próprio município contratar, monitorar e auditar seus prestadores de serviços de saúde, em primeira instância. Por sua vez, de acordo com o inciso II artigo 5 do Decreto 1651/1995, cabe ao componente estadual do SNA a avaliação dos controles implementados pelas secretarias municipais de saúde.

Ainda segundo o referido Decreto, bem como o Regulamento do Sistema de Auditoria da SES-MG (Resolução SES-MG nº 2.906/2011), não configura como competências do Componente Estadual de Auditoria (Auditoria do SUS-MG) apurar condutas pessoais de profissionais e gestores que atuem nos órgãos e entidades no âmbito do SUS.

5. ESCOPO DE ATUAÇÃO DO AUDITORIA DO SUS-MG

Componente Estadual de Auditoria tem como escopo de atuação a apuração de manifestações relacionadas às seguintes matérias:

- Serviços de saúde sob gestão estadual, esgotada a análise e a possibilidade de intervenção da área técnica responsável.
- Utilização indevida, malversação, desvio, dano ao erário:
  - Recursos do Fundo Estadual de Saúde.
  - Recursos do Fundo Municipal de Saúde, quando:
    - A SMS não tem um componente municipal de auditoria estruturado para apuração.
    - Ou se falta isenção para apuração pela equipe própria do município (autoridades de alto escalão da própria secretaria municipal estão envolvidas no teor da manifestação).
- Gestão do sistema de saúde estadual, e, eventualmente, municipal, em caso de ausência do componente de auditoria estruturado e/ou conflito de interesse.

6. DIRETRIZES GERAIS: CHECKLIST MÍNIMO DE TRIAGEM DA MANIFESTAÇÃO

Quando do registro, recebimento ou triagem de manifestações de ouvidoria que apontem indícios para apuração de fatos e denúncias pela Auditoria do SUS-MG é necessário analisar inicialmente os seguintes aspectos:

1. A que instância cabe a apuração: poder executivo ou de órgãos de controle?

Somente deverão ser tramitadas para a Auditoria do SUS-MG as manifestações de competência de apuração do poder executivo (estadual, e, eventualmente, do poder executivo municipal).

Caso envolva competência de órgão de controle (Tribunal de Conta, Ministério Público, etc) ou seja mencionada a existência de um procedimento já aberto nessas instâncias, a resposta a ser emitida ao manifestante deverá instruir pelo acionamento dos canais dos órgãos competentes.

2. Trata-se de competência de qual ente federado: estadual, municipal ou federal?

Deve-se identificar a qual esfera de governo cabe a responsabilização pela apuração ou responsabilização do fato, irregularidade ou denúncia relatados: federal, estadual, municipal, independentemente da origem da manifestação.

A Auditoria do SUS-MG não apura fatos de competência federal. Nesses casos, a manifestação deverá ser encaminhada para o MS/OUVSUS, ou desdobrada, caso envolva mais de um ente federado competente envolvido.

Nos casos de competência estadual ou municipal, a Auditoria do SUS-MG tem competência para atuar apenas nos casos que envolvam um serviço ou versem sobre gestão. Não cabe à a Auditoria do SUS-MG apurar manifestações que versem exclusivamente sobre um profissional ou agente público.

3. A manifestação versa sobre: um serviço de saúde, a gestão do SUS, ou exclusivamente sobre um agente público?

Quando a manifestação se restringir ao profissional de saúde vinculado ao município, deve-se esclarecer ao manifestante que o fato reportado será melhor apurado pelo respectivo Conselho de Classe (CRM, COREN, CREFITO, etc), instruindo-o a para acionar o respectivo canal.

Quando se referir a agente público do poder executivo de Minas Gerais, no exercício de suas funções, deverá feita análise de materialidade, na qual se confirma o vínculo funcional da pessoa denunciada com o estado. Nesses casos, deve-se avaliar a pertinência de ser dada ciência do caso à Controladoria Geral do Estado (CGE-MG) ou à respectiva Controladoria Setorial/Seccional do órgão de exercício do agente.

Caso a manifestação refira-se a um serviço municipal, poderá ser encaminhada à ouvidoria municipal ou à regional correspondente, se município não tiver aderido ao Seos/MG.
Quando o serviço envolver programa estadual ou recursos do Fundo Estadual de Saúde, a manifestação deverá ser tramitada para a área técnica correspondente, a fim de contextualizar o objeto de apuração e indicar se a própria área tem conhecimento do fato e quais foram as medidas possíveis de mitigação e/ou correção dos problemas apontados na assistência à saúde.

O encaminhamento para Auditoria do SUS-MG poderá ser realizado, quando houver limites de atuação das áreas técnicas sobre o problema relatado. Caso a resposta seja satisfatória, ou tenha sanado a questão apontada, já será possível responder ao manifestante em caráter definitivo.

Caso a manifestação seja sobre a gestão do SUS em um município, e ele tenha componente municipal do SNA ativo, a mesma deverá ser encaminhada para essa esfera. Contudo, caso o município não tenha componente municipal de auditoria do SNA ativo, ou a manifestação envolva condutas ou ações (por conivência ou participação direta) do Secretário de Saúde e/ou do prefeito, será mais adequada encaminhar para avaliação do componente estadual do SNA (Auditoria do SUS-MG / AUDSUS).

4. A manifestação envolve recursos: do Fundo Estadual de Saúde (FES) ou de algum Fundo Municipal de Saúde (FMS)?

Quando recursos do FES, é provável que se torne objeto de auditoria.

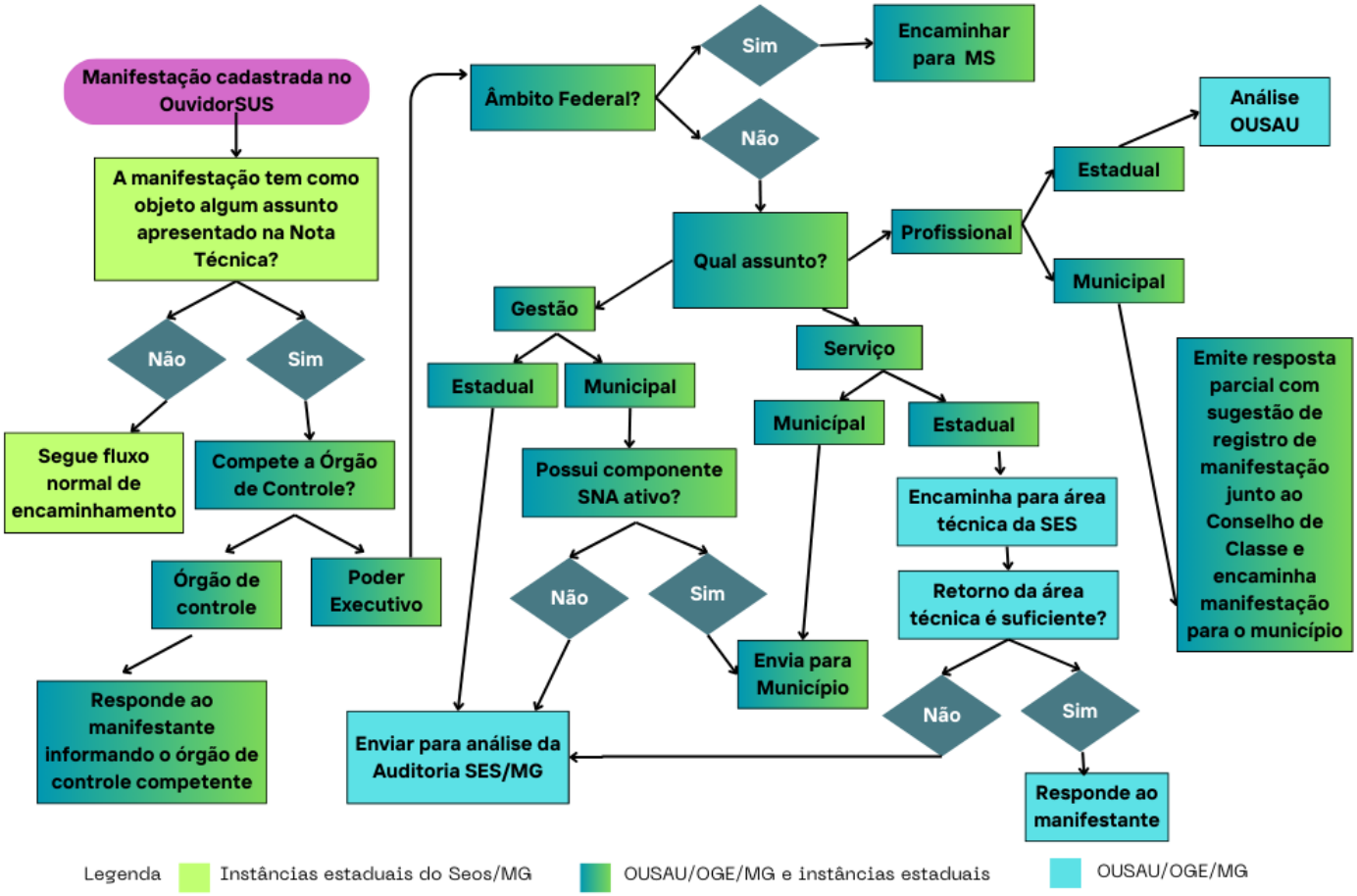
Quando recursos de algum FMS, deve-se verificar se existe componente de auditoria municipal implantado e se não há risco de conflito durante a apuração. Para saber se o município possui o componente de auditoria municipal implantado acesse aqui.

Quando a aplicação dos passos acima não for suficiente para esgotar as providências cabíveis por parte do componente estadual do Seos/MG, e a manifestação tiver indícios relacionados aos itens abaixo, pode-se encaminhar para análise da Auditoria do SUS-MG (AUDSUS).

O Fluxo abaixo sintetiza a análise que deverá ser realizada.

Fluxo de tratamento de manifestações:

MANIFESTAÇÃO COM ESCOPO DE ATUAÇÃO O COMPONENTE ESTADUAL DE AUDITORIA DO SUS



ATENÇÃO!

Quando a manifestação envolver profissional de saúde poderá ser feita a indicação, ao manifestante, de que a apuração será melhor conduzida pelo respectivo Conselho de Classe (CRM, COREN, CREFITO, etc).

Questões que envolvam outros órgãos de gestão estadual devem ser encaminhados às respectivas Ouvidorias Institucionais que compõem o SEOS/MG: FHEMIG, FUNED e HEMOMINAS.

Orientações para caso de registro de manifestação que sugira escopo de auditoria:
As diretrizes apresentadas até então referem-se à análise de uma manifestação já registrada. Contudo, é possível extrapolar sua aplicação para o processo de registro de uma manifestação que sugira ser escopo de auditoria. Nesses casos, durante o cadastro da manifestação, é fundamental solicitar para o manifestante as informações necessárias para a análise do checklist mínimo necessário para a análise. Assim, evita-se a necessidade de solicitação de complementação.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A observância das diretrizes estabelecidas nesta Nota Técnica é fundamental para o correto e mais célere tratamento das manifestações.
Em caso de dúvidas em qualquer fase do cadastro e tratamento de manifestações dos temas aqui abordados, basta entrar em contato com a Ouvidoria de Saúde.

Nossos contatos são:
Telefone: 31 - 39152040 / 39152025 / 39151977 / 39152038 / 39152026
Email: saude@ouvidoriageral.mg.gov.br

Documento assinado eletronicamente por **Laura Monteiro de Castro Moreira**, **Servidor(a) Público(a)**, em 05/09/2025, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Documento assinado eletronicamente por **Alex Rodrigues do Nascimento**, **Auditor(a)**, em 05/09/2025, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **121004835** e o código CRC **A3807088**.